

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

مكتب

وكيل المحافظ للرقابة



الرقم : _____

المرفقات : _____

تعميم

المحترمين

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد.

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ تاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٣هـ، ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٣هـ، وبناءً على الفقرة (٢) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي والتي نصت على " للمؤسسة إقرار صيغ نموذجية لعقود الإيجار التمويلي تراعي حقوق الأطراف ذات العلاقة ".

وحرصاً من المؤسسة على تحقيق أهداف الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد، ومراعاة حقوق الأطراف ذات العلاقة، فإنه يجب على المؤجرين الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد المرفقة بهذا التعميم، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه ١٤٤١/٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٣م، وعدم إبرام أي عقود مخالفة لهذه الصيغة النموذجية أو إجراء أي تعديل عليها بعد هذا التاريخ.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة
- شركات التمويل العاملة في المملكة

عقد تمويل مركبات بصيغة الإجارة (للأفراد)

فهرس المحتويات

١.	ملخص عقد التمويل	٣-
٢.	الأطراف:	٤-
٣.	تفاصيل العقد:	٥-
٤.	الالتزامات المالية:	٥-
٥.	الضمانات:	٦-
٦.	الملاحق المرفقة:	٧-
٧.	التعريفات والإيضاحات:	٧-
٨.	إبرام العقد ونفاذه:	٩-
٩.	مدة العقد:	٩-
١٠.	الوعد بالتملك:	٩-
١١.	ملكية الأصل المؤجر:	٩-
١٢.	تسليم المؤجر للأصل المؤجر:	٩-
١٣.	تسلم المستأجر للأصل المؤجر:	٩-
١٤.	أحكام سداد دفعات الإيجار:	١٠-
١٥.	أحكام التأخر في السداد:	١٠-
١٦.	أحكام السداد الجزئي المبكر:	١٠-
١٧.	أحكام التملك المبكر:	١٠-
١٨.	أحكام وإجراءات نقل ملكية الأصل المؤجر:	١١-
١٩.	التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب:	١١-
٢٠.	تعهدات وإقرارات المستأجر:	١١-
٢١.	تعهدات وإقرارات المؤجر:	١٢-
٢٢.	الكشف على الأصل المؤجر:	١٢-
٢٣.	التعديل على الأصل المؤجر:	١٢-
٢٤.	التأمين:	١٣-
٢٥.	صيانة الأصل المؤجر:	١٣-
٢٦.	الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر:	١٣-
٢٧.	التنازل عن العقد:	١٤-
٢٨.	الإخلال وفسخ العقد:	١٥-
٢٩.	انسحاب المستأجر من العقد:	١٥-
٣٠.	انقضاء العقد دون تملك المستأجر للأصل المؤجر:	١٥-
٣١.	تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر وفي إنهاء إجراءات التملك:	١٦-
٣٢.	وفاة المستأجر أو عجزه:	١٦-
٣٣.	تعديل العقد:	١٦-
٣٤.	تسجيل العقد:	١٦-
٣٥.	الإخطارات:	١٦-
٣٦.	متفرقات:	١٧-
٣٧.	النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي:	١٧-
	الملحق رقم (١) جدول دفعات الإيجار	١٨-
	الملحق رقم (٢) شهادة القبول بالأصل المؤجر	١٩-
	الملحق رقم (٣) شهادة نقل الملكية	٢٠-
	الملحق رقم (٤) جدول الرسوم	٢١-

١. ملخص عقد التمويل

بيانات المستأجر

اسم المستأجر	التاريخ
رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم	الرقم المرجعي للعقد

بيانات التمويل

تفاصيل المبلغ المستحق سداد	المبلغ بالريال	نوع التمويل
مبلغ التمويل		معدل النسبة السنوي (APR)
نسبة كلفة الأجل		مدة العقد (بالشهر)
مبلغ كلفة الأجل		عدد الدفعات
مبلغ الرسوم الإدارية		مبلغ الدفعة الإيجارية
مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة		مبلغ الدفعة الأخيرة
تاريخ استحقاق الدفعات الإيجارية		تاريخ استحقاق الدفعة الإيجارية المقدمة
تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة		التأمين
الملاحظات الإضافية		التكاليف الإضافية*
		إجمالي المبلغ المستحق

أبرز أحكام عقد التمويل

حق التملك	المادة (٧)، (التعريفات والتفسيرات)، صفحة رقم (٧)
الاثار المترتبة على التأخر في سداد الدفعات	المادة (١٥)، (أحكام التأخر في السداد)، صفحة رقم (١٠)
إجراءات التملك المبكر	المادة (١٧)، (أحكام التملك المبكر)، صفحة رقم (١٠)
إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها (إن وجد)	المادة (٢٠)، (تعهدات وإقرارات المستأجر)، صفحة رقم (١١)
إجراءات التعامل مع حالات الهلاك الكلي والجزئي	المادة (٢٦)، (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر)، صفحة رقم (١٣)
إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل	المادة (٢٨)، (الإخلال وفسخ العقد)، صفحة رقم (١٥)
إجراءات حق الانسحاب (إن وجد)*	المادة (٢٩)، (انسحاب المستأجر من العقد)، صفحة رقم (١٦)
إجراءات التعامل مع حالة وفاة المستأجر	المادة (٣٢)، (وفاة المستأجر أو عجزه)، صفحة رقم (١٦)
جدول دفعات الإيجار	(جدول دفعات الإيجار)، ملحق رقم (١)، صفحة رقم (١٨)
جدول الرسوم اللاحقة	(جدول الرسوم)، ملحق رقم (٤)، صفحة رقم (٢٢)

تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه. وفي حال وجود اختلاف بين ملخص العقد وجدول الدفعات الإيجارية فالعبرة بجدول الدفعات الإيجارية.

توقيع الشخص المفوض بجهة التمويل

والختم

توقيع المستأجر بالاطلاع والاستلام

* ندرج عبارة (لا ينطبق) إذا كانت المادة المعنية لا تنطبق على عقد التمويل

عقد تمويل مركبات بصيغة الإجارة
الشروط والأحكام الخاصة

رقم العقد:

التاريخ: _/_/ هـ (الموافق _/_/ م)

٢. الأطراف:

المؤجر:

الاسم:

السجل التجاري:

تاريخ الإصدار:

مكان الإصدار:

العنوان الوطني:

بيانات الاتصال لأغراض الإشعارات:

بيانات الاتصال لأغراض تقديم

الاعتراضات والشكاوى

ويمثله في التوقيع

السيد/

المُستأجر:

الاسم:

الجنسية:

تاريخ الميلاد:

نوع الهوية:

رقم الهوية الوطنية / هوية المقيم

تاريخ الإصدار:

مكان الإصدار:

تاريخ الانتهاء:

عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

العنوان الوطني:

هاتف المنزل:

هاتف المكتب:

الجوال:

البريد الإلكتروني:

صندوق البريد:

الكفيل:^١

مقدار المبلغ:

رقم عقد الكفالة:

الاسم:

الجنسية:

تاريخ الميلاد:

نوع الهوية:

رقم الهوية الوطنية/ هوية المقيم:

تاريخ الإصدار:

^١ إن وجد.

مكان الإصدار:	
تاريخ الانتهاء:	
عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:	العنوان الوطني: هاتف المنزل: هاتف المكتب: الجوال: البريد الإلكتروني: صندوق البريد:

٣. تفاصيل العقد:

١-٣ الأصل المؤجر ^٢			
المورد / الوكيل	الشركة المصنعة		
نوع المركبة	رقم الهيكل		
لون المركبة	مدة الضمان من الوكيل		
الموديل	حالة المركبة		
مواصفات أخرى			

٢-٣ مدة عقد التمويل:

..... (أشهر/أعوام)	
تاريخ ابتداء العقد: ____/____/____ هـ (الموافق ____/____/____ م)	
تاريخ انتهاء العقد: ____/____/____ هـ (الموافق ____/____/____ م)	
٣-٣ إتاحة الأصل المؤجر للتسليم:	
يقوم المؤجر بإتاحة الأصل المؤجر للتسليم للمستأجر بتاريخ: ____/____/____ هـ (الموافق ____/____/____ م)، ويكون مكان تسليم الأصل المؤجر في مدينة [اسم المدينة] في [أي تفاصيل أخرى تتعلق بموقع التسليم].	

٤. الالتزامات المالية:

١-٤ ثمن الأصل المؤجر:	
ريال سعودي:	
٢-٤ الدفعة الإيجارية المقدمة:	
ريال سعودي:	
٣-٤ مبلغ التمويل ^٣ :	
ريال سعودي:	
٤-٤ كلفة الأجل:	
كلفة الأجل ثابتة طوال مدة العقد بنسبة % من مبلغ التمويل ^٤ ، والتي تساوي ريال سعودي	
٥-٤ الدفعة الأخيرة ^٥ :	
ريال سعودي:	
٦-٤ تكاليف إضافية:	
رسوم وتكاليف إدارية:	ريال سعودي
التأمين:	ريال سعودي

^٢ تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل المؤجر أو غير معلوم في وقت توقيع العقد.

^٣ لا يدخل فيه كلفة الأجل ولا الدفعة الإيجارية المقدمة ولا التكاليف الأخرى كالتأمين وغيرها.

^٤ يتم احتساب كلفة الأجل على مبلغ التمويل فقط، ولا يتم احتسابه على بقية مصاريف المؤجر كالتكاليف الواردة في جدول التكاليف الإضافية أو غيرها. كما لا تدخل الدفعة الإيجارية المقدمة في احتساب كلفة الأجل.
^٥ إن وجدت، ويجب على المؤجر عند إبرام العقد شرح آلية سداد الدفعة الأخيرة للمستأجر، مع ذكر الخيارات المتاحة لسدادها، بما فيه خيار تقسيط الدفعة الأخيرة على دفعات - إن وجد -، وبيان آلية احتساب كلفة الأجل، وأي رسوم إضافية.

رسوم اللوحات:	ريال سعودي
رسوم رخصة السير:	ريال سعودي
ضريبة القيمة المضافة:	ريال سعودي
رسوم أخرى وتشمل	ريال سعودي
الإجمالي:	ريال سعودي

(يرجى وضع علامة حسب الملائم وإدراج المبالغ)

٧-٤ معدل النسبة السنوية (APR):
%

٨-٤ إجمالي المبلغ المستحق:
مبلغ التمويل + تكلفة الأجل + التكاليف الإضافية غير المدفوعة:
ريال سعودي

٩-٤ دفعات الإيجار:

يتم سداد دفعات الإيجار بشكل (شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي)، وتستحق كل دفعة إيجارية في يوم [تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري) [على أنه يجوز للمؤجر-بناءً على تفويض من المستأجر- باستقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة في تاريخ استحقاقها الموضح في ملحق رقم (١) (جدول دفعات الإيجار)]^٦ ويحظر الاستقطاع أو حجز قيمة الدفعة الإيجارية في تاريخ يسبق تاريخ استحقاقها. ويتم تحديد تاريخ الاستحقاق بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري للمستأجر في الحساب المشار إليه في المادة (١٠-٤).
مبلغ الدفعة الإيجارية الشهرية:

١٠-٤ طرق السداد:

يكون سداد دفعات الإيجار وغيرها من الالتزامات بواحد أو أكثر من الطرق التالية:

() (الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع المؤجر أو الفرع الذي يحدده

() (عن طريق نظام سداد إلى حساب [.]

() (تفويض المستأجر للمؤجر بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] في تاريخ سداد دفعات الإيجار

() (إيداع في حساب المؤجر الواردة بياناته أدناه:^٧

المؤجر	
البنك	
اسم الحساب	
أبيان	

٥. الضمانات:

() (الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد).

() (أخرى^٨

(يتم وضع العلامة حسب الملائم)

^٦ تضاف في حال منح المستأجر تفويضاً للمؤجر بالاستقطاع المباشر من الحساب على أن يتم تصميم جدول السداد وفقاً لمواعيد نزول الراتب المتوقعة.

^٧ للمؤجر التقدم بطلب زيادة عدد الحسابات التي يتم فيها الإيداع في حال الحاجة لذلك.

^٨ يتم تحديد الضمان الملائم للمؤجر.

^٩ إذا كانت الضمانات عبارة عن سندات لأمر: فلا يجوز للمؤجر أخذ أي سند لأمر من المستأجر تزيد قيمته عن قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر بشكل سنوي وفقاً لجدول الدفعات الإيجارية كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الدفعات الإيجارية الشهرية المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويجب على المؤجر بأن يلتزم بالمادة (١٥) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (٢٨) (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤجر بأن يعيد للمستأجر بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستأجر بسداد الدفعات الإيجارية المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستأجر لهذه الدفعات. كما يجب على المؤجر بالزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا الأمر وببقية بنود العقد.

٦. الملاحق المرفقة:

- (١) الملحق رقم (١) جدول دفعات الإيجار.
- (٢) الملحق رقم (٢): شهادة القبول بالأصل المؤجر.
- (٣) الملحق رقم (٣): شهادة نقل الملكية.
- (٤) الملحق رقم (٤): جدول الرسوم.

اتفق كل من المؤجر والمستأجر على أن هذا العقد يتكون من الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة والملاحق المرفقة المشار إليها، والتي تشكل مجتمعة عقداً واحداً متكاملًا، وأن هذا العقد يلغي كل ما سبقه مما يتعارض معه من مفاوضات أو نقاشات أو اتفاقيات إضافية لم تضمن في العقد.

يؤكد المستأجر حصوله على نسخة من هذا العقد قبل توقيعه وأنه قام بمراجعته ودراسة أحكامه بعناية وفهم، وأنه حصل على الاستشارة اللازمة وعلى إيضاح وافٍ من المؤجر لفهم كامل حقوقه والتزاماته بموجب هذا العقد وملاحقه.

توقيع المستأجر

الأحكام والشروط العامة

تمهيد:

حيث طلب الواعد بالاستئجار (المستأجر) من جهة التمويل (المؤجر) أن تملك المركبة المبيّنة في هذا العقد مع وعده باستئجاره منها إجارة تمويلية وفقاً لنظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٨) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣ هـ ولانته التفيذية.

وحيث تملك جهة التمويل (المؤجر)، المركبة المبيّنة في هذا العقد وقبضتها قبضاً شرعياً معتبراً.

بناءً عليه، وحيث رغبت جهة التمويل (المؤجر) بتأجير المركبة المبيّنة في هذا العقد إجارة تمويلية ورغب الواعد بالاستئجار (المستأجر) باستئجارها لأغراض استخدامه الشخصي أو أي أغراض أخرى مشروعة، فقد ارتبط بإيجاب جهة التمويل (المؤجر) بقبول الواعد بالاستئجار على تأجير جهة التمويل المركبة المبيّنة في هذا العقد إجارة تمويلية على الواعد بالاستئجار (المستأجر) بالثمن المبين في هذا العقد ووفقاً لشروطه وأحكامه، على أن تطبق أحكام نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣ هـ ولانته التفيذية، وأحكام نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣ هـ ولانته التفيذية أو نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢٢/٢/١٣٨٦ هـ (بحسب الحال) وكذلك التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الشأن، على كل ما لم ينص عليه هذا العقد.

بناءً على ما سبق، ومع مراعاة ما ورد في الشروط والأحكام الخاصة، فقد اتفق المؤجر والمستأجر على ما يلي:

٧. التعريفات والإيضاحات:

١-٧ التعريفات:

ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا العقد المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي:

"إشعار التأخر"	يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد أي دفعة إيجارية مستحقة في تاريخ استحقاقها لمدة معينة. وبين المؤجر في الإشعار تأخر المستأجر عن سداد الدفعة المستحقة كما يشير فيه إلى أن امتناع المستأجر عن سداد عدد معين من الدفعات أو التأخر في مواعيد سدادها سيؤدي إلى اعتبار المستأجر متعزراً ويعرضه (والكفيل إن وجد) إلى الإجراءات القضائية والتحصيلية حينها. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (٣٥) (الإخطارات).
"إشعار التعثر"	يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد عدد معين من الدفعات وفقاً للمادة (١٥) (أحكام التأخر في السداد) بعد التزام المؤجر بإرسال كافة إشعارات التأخر إلى المستأجر، ولا بد أن يتضمن إشعار التعثر ما يلي: (١) سبب أو أسباب التعثر. (٢) كيفية تصحيح التعثر ومعالجته. (٣) المدة الممنوحة للمستأجر لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات استرداد الأصل المؤجر عن طريق الجهات ذات العلاقة على ألا تقل تلك المدة عن خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ تسلم المستأجر للإشعار. (٤) كيفية وأحكام الاعتراض على أي مبلغ من المبالغ المطالب بها (٥) المدة الممنوحة بعد استرداد الأصل المؤجر حتى يتم فسخ العقد والبدء في إجراءات التنفيذ على الضمانات والتصرف في الأصل المؤجر على ألا تقل تلك المدة عن خمسة عشر (١٥) يوم عمل (٦) كيفية إيقاف إجراءات استرداد الأصل المؤجر والتعويضات المستحقة للمؤجر. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (٣٥) (الإخطارات).
"الأصل المؤجر"	يعني الأصل المؤجر المبين في المادة (٣) (تفاصيل العقد).
"الأطراف"	تعني المؤجر والمستأجر و"طرف" تعني أياً منهما.
"الهلاك الجزئي"	يعني تلف أو تضرر أجزاء من المركبة بما ينقص أو يمنع الانتفاع بها، وبما لا يتجاوز الحد الأدنى للخسارة أو التلف الكلي المحدد من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.
"الهلاك الكلي"	هو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.
"التملك المبكر"	تعني تعجيل تملك المستأجر للأصل المؤجر وذلك وفقاً لأحكام المادة (١٧) (أحكام التملك المبكر).

"الدفعة الإيجارية"	هي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة المدفوعات الإيجارية طوال مدة العقد.
"السوق الأولية"	تعني عقود التمويل التي تبرم بين المستأجر والمؤجر.
"السوق الثانوية"	تعني تداول حقوق المؤجر الناشئة عن عقود السوق الأولية.
"الصيانة الأساسية"	تعني الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل المؤجر بحسب العرف.
"الصيانة التشغيلية"	تعني الصيانة التي يحتاج إليها الأصل المؤجر لاستمرار منفعة بحسب العرف.
"الكفيل"	يعني الطرف الذي تعهد بدفع كل أو بعض التزامات المستأجر الناشئة عن هذا العقد.
"العقد"	يعني هذا العقد، ويشار إليه أيضاً بـ "عقد التمويل" أو "عقد الإيجار التمويلي".
"المؤجر (الطرف الأول)"	يعني الطرف الذي أجر الأصل المبيّن في هذا العقد إجارة تمويلية.
"المستأجر (الطرف الثاني)"	يعني الطرف الذي استأجر الأصل المبيّن في هذا العقد إجارة تمويلية.
"المؤسسة"	تعني مؤسسة النقد العربي السعودي.
"الوكيل"	يعني وكيل المركبة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية والذي يتصرف نيابة عن الشركة المصنعة ويقدم ضمانات على المركبة.
"حالة إخلال"	لها المعنى المحدد في المادة (٢٨) (الإخلال وفسخ العقد).
"مدفوعات الإيجار"	تعني المبالغ الواجب دفعها من قبل المستأجر طيلة مدة العقد بحسب المبالغ وفي التواريخ المنصوص عليها في الملحق رقم (١) (مدفوعات الإيجار)، ويشار إليها أيضاً بـ "الدفعة الإيجارية" أو "الدفعة".
"سجل العقود"	يعني السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود وذلك وفقاً لأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
"شهادة القبول بالأصل المؤجر"	تعني الشهادة التي تصدر عن المستأجر في النموذج المبين في الملحق رقم (٢) (شهادة القبول بالأصل المؤجر) لتأكيد معانيته للأصل المؤجر معانية نافية للجحالة، وإقراره بأنه مطابق للمواصفات، وقبوله به بحالته الراهنة، بالإضافة إلى كونها إثباتاً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها.
"شهادة نقل الملكية"	تعني شهادة نقل الملكية وفقاً للنموذج الموضح في الملحق رقم (٣) (شهادة نقل الملكية)، والتي يترتب عليها نقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر.
"قيمة التملك المبكر"	تعني المبالغ المستحقة حال رغبة المستأجر بالتملك المبكر للأصل المؤجر وفقاً للمادة (١٧) (أحكام التملك المبكر).
"قيمة حق التملك"	تعني (١) المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة والمتعلق بالمدفوعات الإيجارية المتبقية للفترة بين وقت فسخ أو انفساخ العقد حتى تاريخ انتهاء العقد، (٢) بالإضافة إلى: (أ) المبلغ الذي يتجاوز مبلغ التملك المبكر من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئاً عن سبب يرجع للمستأجر. (ب) أو المبلغ الذي يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل وما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئاً عن سبب لا يرجع للمستأجر. ويقصد بالتعويضات والمبالغ التعويضات التأمينية عند تلف الأصل المؤجر أو مبلغ بيع الأصل المؤجر بعد فسخ العقد أو انفساخه.
"معدل النسبة السنوي (APR)"	هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع المدفوعات المستحقة على المستأجر، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق، مساوية للقيمة الحالية لمدفوعات مبلغ التمويل المتاحة للمستأجر وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستأجر محسوباً وفقاً للمعادلة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
"وثائق العقد"	تعني هذا العقد، وتشمل الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، والملاحق المرفقة.
"وثائق الضمان"	تعني الوثائق التي تم التأشير عليها في المادة (٥) (الضمانات) والمقدمة من قبل أو بالنيابة عن المستأجر من أجل ضمان التزامات المستأجر بموجب هذا العقد.
"يوم عمل"	يعني اليوم الذي تعمل فيه المصارف في المملكة العربية السعودية بشكل اعتيادي، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية بشكل اعتيادي وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق والإفراغات وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية.
٢-٧- الإيضاحات:	
في هذا العقد، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك:	
١-٢-٧	الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إليها فقط.
٢-٢-٧	الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أو الملحق في هذا العقد.
٣-٢-٧	الكلمات التي يشار بها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح.
٤-٢-٧	الإشارة إلى "العقد" هي إشارة إلى الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، وملاحق العقد، ويشمل ذلك ما يجري عليه من تعديلات أو إضافات أو استبدال (يتفق عليه الأطراف كتابياً) قد يتم من وقت إلى آخر.

- ٥-٢-٧ الإشارة إلى "طرف" و"المؤجر" والمستأجر" و"الكفيل" أو إلى أي شخص آخر تفسر على أنها إشارات إلى خلفه العام والخاص والمتنازل لهم المسموح بهم والمحال إليهم المسموح بهم.
- ٦-٢-٧ الإشارة إلى "تعديل" تضمن الإشارة إلى أي إكمال أو استبدال أو إعادة صياغة أو إصدار، وتفسر كلمة "معدل" بما يشمل هذه المعاني أيضاً.
- ٧-٢-٧ الإشارة إلى الوقت هي إشارة إلى توقيت المملكة العربية السعودية، والإشارة إلى الأعوام والشهور هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري (ما لم يُنص على خلافه).
- ٨-٢-٧ "الريال السعودي" أو "ر.س" تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

٨. إبرام العقد ونفاذه:

- ١-٨ يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ ابتداء العقد المبين في المادة (٣-٣).
- ٢-٨ أجر المؤجر على المستأجر الأصل المؤجر إجارة تمويلية، وقبل المستأجر استنجاهه بالأجرة والكيفية المبينة في هذا العقد قبولاً معتبراً وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
- ٣-٨ تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية (حتى بعد حلول تاريخ انتهاء العقد) وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يقبل أحد الطرفين الآخر.
- ٤-٨ يقدم المستأجر جميع وثائق الضمان إلى المؤجر في تاريخ ابتداء العقد.

٩. مدة العقد:

- تبدأ مدة هذا العقد في تاريخ ابتداء العقد، وتنتهي في تاريخ انتهاء العقد كما هو موضح في المادة (٣-٣)، على أن يعد تاريخ الابتداء والانتهاء مشمولين في مدة العقد. وإذا تم فسخ العقد قبل تاريخ انتهاء العقد، فيشكل ذلك التاريخ المبكر لانتهاء العقد.

١٠. الوعد بالتملك:

- [الخيار الأول: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية العقد إلى المستأجر على سبيل البيع وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية؛ وذلك بشرط (أ) سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد. (ب) وسداد [الدفعة الأخيرة] -إن وجدت- [الخيار الثاني: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية المدة إلى المستأجر على سبيل الهبة - وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية - بعد سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد^{١٠}].

١١. ملكية الأصل المؤجر:

- يكون المؤجر مالكا للأصل المؤجر طوال مدة العقد وحتى يفي المستأجر بجميع المبالغ المستحقة عليه، وباستثناء ما ورد في هذا العقد من حالات استحقاق المستأجر لقيمة حق التملك، وما ورد في مادة (١٠) (الوعد بالتملك)، فليس للمستأجر أي حق أو مصلحة في الأصل المؤجر عدا كونه مستأجراً له.

١٢. تسليم المؤجر للأصل المؤجر:

- ١-١٢ يلتزم المؤجر بتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكنه منه في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر وفي مكان التسليم المتفق عليه، وعلى كل حال بما لا يتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ إتاحة الأصل المؤجر مالم يكن هناك سبب خارج عن إرادة المؤجر يحول دون تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكنه منه في الموعد المذكور.
- ٢-١٢ في حال تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة (١-١٢) أعلاه لسبب خارج عن إرادة المؤجر يمنعه من تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكنه منه، فيمنح المؤجر مدة (١٠) أيام عمل إضافية لتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكنه منه، فإذا انقضت المدة يكون المستأجر بالخيار بين فسخ العقد واسترداد المبالغ التي دفعها كاملة (بما في ذلك مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة والرسوم الإدارية وغيرها) أو إعطاء المؤجر مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل المؤجر.
- ٣-١٢ يلتزم المؤجر بإصدار التفاوض اللازمة لتمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر ما لم يتأخر المستأجر في سداد الدفعات المستحقة عليه وفقاً (لأحكام/التأخر عن السداد) (والتي تشمل على -سبيل المثال لا الحصر- تفاويض استخدام الأصل المؤجر أو تفاويض إضافة سائق آخر أو التفاوض المتعلقة بإذن السفر بالأصل المؤجر أو تفاويض الإصلاح وغيرها) من دون أي تكاليف إضافية (باستثناء المصاريف والتكاليف الحكومية والتأمينية الإضافية الناتجة عن ذلك).

١٣. تسلم المستأجر للأصل المؤجر:

- ١-١٣ دون المساس بأحكام المادة (١٢) (تسليم المؤجر للأصل المؤجر)، يلتزم المستأجر بتسليم الأصل المؤجر في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر أو خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ إبلاغه من قبل المؤجر بجاهزية الأصل المؤجر للتسليم (حال تأخر المؤجر عن تاريخ إتاحة الأصل المؤجر)، ويكون المستأجر ملزماً بدفع قيمة الدفعات الإيجارية المحددة حتى وإن لم يتم فعلياً بتسليم الأصل المؤجر بعد انتهاء المدة المشار إليها في هذه المادة.
- ٢-١٣ يلتزم المستأجر عند تسلم الأصل المؤجر بتأكيد قبوله به وذلك بالتوقيع على (شهادة القبول بالأصل المؤجر)، والتي تعد إثباتاً قطعياً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها وقبوله به.
- ٣-١٣ يقر المستأجر بمعاينته للأصل المؤجر محل هذا العقد معاينة تامة نافية للجهالة شريعاً ونظاماً قبل توقيعها (شهادة القبول بالأصل المؤجر) للتأكد من سلامته وقبوله به بحالته الراهنة، كما يقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل المؤجر وجميع أدواته وتجهيزاته سليمة وصالح تماماً للغرض المستأجر من أجله.
- ٤-١٣ مع مراعاة ما ورد في المادة (٢٥) (صيانة الأصل المؤجر) والمادة (٢٦) (الهالك الكلي والجزئي للأصل المؤجر)، لا يؤثر توقيع المستأجر على (شهادة القبول بالأصل المؤجر) على حقه في مطالبة المالك الأول للأصل الذي اشترى المؤجر منه الأصل المؤجر أو الوكيل بتعويضه عن العيوب الفنية أو الهيكلية الظاهرة أو الخفية في الأصل المؤجر، ويلتزم المؤجر بتقديم كافة المستندات والتفاوض المطلوبة والدعم اللازم بما يمكن المستأجر من تقديم مطالبة للمالك الأول للأصل أو الوكيل مباشرة.
- ٥-١٣ لا تعد إقرارات أو ضمانات أو تصرفات أو أعمال الوكيل أو من يمثلها ملزمة للمؤجر ما لم يأذن بها المؤجر أو يجزها أو يقرها صراحة أو ضمناً.

^{١٠} للمؤجر التقدم بصيغة أخرى للمؤسسة في حال رغبته بذلك.

١٤. أحكام سداد دفعات الإيجار:

١-١٤ يلتزم المستأجر بأن يسدد للمؤجر دفعات الإيجار بشكل منتظم، وفقاً للملحق رقم (١) (جدول دفعات الإيجار) ودون الحاجة إلى تقديم مطالبة بالسداد من قبل المؤجر، على أنه يجوز للمؤجر -بناءً على تفويض المستأجر- باستقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة في تاريخ استحقاقها الموضح في ملحق رقم (١) (جدول دفعات الإيجار). ويحظر الاستقطاع أو حجز قيمة الدفعة الإيجارية في تاريخ يسبق تاريخ استحقاقها. ويتم تحديد تاريخ الاستحقاق بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري للمستأجر في الحساب المشار إليه في المادة (٤-١٠).

٢-١٤ دون الإخلال بحكم المادة (١-١٤) أعلاه، للمؤجر تذكير المستأجر بقرب حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار مرة واحدة على الأقل قبل تاريخ حلوله وفقاً للملحق رقم (١) (جدول دفعات الإيجار) بخمسة (٥) أيام عن طريق الرسائل النصية أو وسائل التواصل الأخرى لتذكيره بالسداد، مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق الدفعة.

٣-١٤ إذا استحق أي مبلغ على المستأجر بموجب هذا العقد في غير يوم عمل، فيجوز للمستأجر دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة^{١١}.

٤-١٤ يحظر على المؤجر حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للمستأجر (إذا كان سعودي الجنسية) ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.

٥-١٤ يحظر على المؤجر الحجز على حسابات أو أرصدة المستأجر ولو بشكل مؤقت وعدم تمكنه من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود قرار أو حكم قضائي.

٦-١٤ في حال ثبت تقصير المؤجر في القيام بالاستقطاع في التاريخ المتفق عليه، فإنه ملزم بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار المستأجر بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثوقة.

١٥. أحكام التأخر في السداد:

١-١٥ يُعد المستأجر مخالفاً بالعقد في حال امتناعه عن سداد ثلاث دفعات متتالية، أو التأخر في سداد خمس دفعات متفرقة لمدة سبعة (٧) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها.

٢-١٥ في حال تأخر المستأجر سبعة (٧) أيام عمل عن سداد أي دفعة مستحقة من تاريخ استحقاقها بشكل كلي أو جزئي، فيقوم المؤجر بإرسال إشعار التأخر للمستأجر (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستأجر عن السداد مع إعلامه بوجود السداد الفوري.

٣-١٥ في حال امتناع أو تأخر المستأجر (أو الكفيل) عن سداد الدفعات المستحقة وفقاً للفقرتين أعلاه، فإنه يحق للمؤجر حينها اعتبار المستأجر متعزراً ويقوم بإرسال إشعار التعثر إليه.

٤-١٥ في حال عدم قيام المستأجر (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للمؤجر حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال تعامل وفقاً للمادة (٢٨) (الإخلال وفسخ العقد).

٥-١٥ في حال تقديم اعتراض من المستأجر للمؤجر على المبالغ المطالب بها، فعلى المؤجر توثيق هذا الاعتراض وتسجيل الشكوى وفقاً لتعليمات المؤسسة بهذا الخصوص وإبلاغ المستأجر بالفترة المتوقعة لمعالجة الشكوى على ألا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (٣-٣٦)، وعدم التواصل مع المستأجر لتذكيره بوجود تعثرات أو البدء بأي إجراءات تنفيذية ضده فيما يتعلق بالمبالغ محل الاعتراض إلى حين معالجة شكواه، وفي حال عدم رضا المستأجر بنتيجة المعالجة فعلى المؤجر تزويده بالآلية المتبعة للتصعيد.

٦-١٥ يقوم المستأجر بالتواصل مع المؤجر لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد، وعلى المؤجر مناقشة الخيارات المتاحة له بما يتناسب مع وضعه المالي وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

١٦. أحكام السداد الجزئي المبكر:

١-١٦ دون الإخلال بأحكام المادة (١٤) (أحكام سداد دفعات الإيجار)، يجوز للمستأجر السداد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن دفعتين وفقاً للملحق رقم (١) (جدول دفعات الإيجار) وذلك مرة واحدة كل أربعة وعشرون (٢٤) شهراً.

٢-١٦ في حال بلغت الدفعات المدفوعة بشكل جزئي مبكر (٦) ستة دفعات أو أكثر، فإنه لا يجوز للمؤجر تحميل المستأجر كلفة الأجل لهذه الدفعات. وللمؤجر الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. بالإضافة إلى ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة التي تم سدادها.

٣-١٦ يتم خصم الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر بحسب الدفعات المدفوعة بشكل مبكر مع بقاء مدة العقد على حالها، وتعد الدفعات المدفوعة بشكل جزئي مبكر مؤدية للدفعات اللاحقة لأخر دفعة تم دفعها قبل السداد الجزئي وذلك وفقاً للملحق رقم (١) (جدول دفعات الإيجار).

١٧. أحكام التملك المبكر:

١-١٧ دون الإخلال بأحكام المادة (١٤) (أحكام سداد دفعات الإيجار)، يجوز للمستأجر في أي وقت التقدم بطلب التملك المبكر خلال مدة لا تقل عن عشرة (١٠) أيام قبل حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار وفقاً لأحكام المادة (٣٥) (الإخطارات).

٢-١٧ يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالمبالغ التالية لتمكينه من التملك المبكر للأصل المؤجر، وسيشار إلى هذه المبالغ فيما بعد بـ "قيمة التملك المبكر":

أ. الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة.

ب. المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل

ج. تكلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل لدفعات الأشهر الثلاثة اللاحقة لأخر دفعة إيجارية استحققت قبل تقدم المستأجر بطلب التملك المبكر وفقاً للملحق رقم (١) (جدول دفعات الإيجار).

^{١١} في حال تفويض المستأجر للمؤجر بالاستقطاع بشكل مباشر من الحساب، فيجوز أن يتم الاستقطاع في يوم غير يوم عمل. وتنطبق هذه المادة على الأحوال التي يقوم فيها المستأجر بدفع المبلغ بنفسه وليس عن طريق الاستقطاع.

د. ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد^{١٢}.

٣-١٧ يلتزم المستأجر بدفع قيمة التملك المبكر خلال سبعة (٧) أيام عمل من تاريخ إعلامه بقيمة التملك المبكر المستحقة، ويلتزم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية خلال خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ سداد قيمة التملك المبكر وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (٧) أيام عمل من تاريخ السداد.

١٨. أحكام وإجراءات نقل ملكية الأصل المؤجر:

١٨-١ تنتقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر بتوقيع المؤجر والمستأجر على شهادة نقل الملكية.
١٨-٢ يقوم المؤجر بالتوقيع على شهادة نقل الملكية خلال خمسة (٥) أيام عمل تالية لوفاء المستأجر بجميع التزاماته بموجب العقد.
١٨-٣ يتم نقل ملكية الأصل المؤجر بموجب شهادة نقل الملكية دون أي إقرارات أو ضمانات من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الغرض من الأصل المؤجر؛ ولن يكون للمستأجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بحالة الأصل المؤجر.
١٨-٤ لا يكون للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.
١٨-٥ يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو تكاليف أو مطالبات تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل المؤجر رسميًا.
١٨-٦ يقوم المستأجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية من الطرفين وعلى نفقته الخاصة، باستخراج كافة الموافقات وسداد المدفوعات والمتطلبات الحكومية والفواتير اللازمة سدادها لاستكمال نقل الملكية.
١٨-٧ يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسميًا للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون نقل ملكية الأصل المؤجر رسميًا خلال المدة المشار إليها.

١٩. التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب:

١٩-١ يكون المستأجر مسؤولاً عن دفع جميع التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب والفواتير التي تتعلق بانتفاعه بالأصل المؤجر سواء كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
١٩-٢ للمؤجر مطالبة المستأجر بمقدار التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات التي تحملها للغير والتي تتعلق بانتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، وتشمل أي رسوم أو ضرائب، أو التكاليف الناشئة عن الحفاظ على حقوقه بموجب وثائق العقد، على أن يقوم بتقديم كافة الوثائق التي تثبت تحمله لهذه التكاليف والنفقات للمستأجر.
١٩-٣ يتحمل المستأجر مقدار التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات وكذلك الرسوم والضرائب التي تحملها المؤجر للغير، والتي تتعلق بانتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، أو تلك الناشئة عن الحفاظ على حقوق المؤجر بموجب وثائق العقد.
١٩-٤ استثناء من الأحكام الواردة أعلاه، يتحمل المؤجر التكاليف والنفقات والرسوم غير الحكومية والضرائب التي نص العقد على مسؤوليته عنها، أو نص نظام على تحمل المؤجر لها.
١٩-٥ يحق للمستأجر في حال عدم قناعاته بالتكاليف والنفقات والرسوم غير الحكومية التي يطلبها المؤجر تقديم اعتراض لدى المؤجر بخصوص هذه المبالغ، وعلى المؤجر توثيق هذا الاعتراض وتسجيل الشكوى وفقاً لتعليمات المؤسسة بهذا الخصوص وإبلاغ المستأجر بالفترة المتوقعة لمعالجة الشكوى على ألا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (٣٣٦)، وعدم التواصل مع المستأجر لتذكيره بوجود تعثرات أو البدء بأي إجراءات تنفيذية ضده فيما يتعلق بالمبالغ محل الاعتراض إلى حين معالجة شكواه، وفي حال عدم رضا المستأجر بنتيجة المعالجة فعلى المؤجر تزويده بالآلية المتبعة للتصعيد.
١٩-٦ في حال تقدم المستأجر باعتراض لدى الجهة القضائية فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات وتم إشعار المؤجر بذلك رسمياً، فلا يحق للمؤجر اتخاذ أي إجراءات تنفيذية أخرى ضده بخصوص هذه المبالغ بأي شكل من الأشكال حتى تفصل الجهة القضائية المختصة في النزاع القائم بينهما.

٢٠. تعهدات وإقرارات المستأجر:

يتعهد المستأجر ويقر للمؤجر بما يلي:
٢٠-١ استخدام الأصل المؤجر: يلتزم المستأجر باتباع تعليمات المؤجر والشركة المصنعة للأصل المؤجر وتوصياتها المتعلقة بكيفية استخدام وصيانة الأصل المؤجر (صيانة تشغيلية). ويجوز للمستأجر استخدام الأصل المؤجر لأغراضه الشخصية أو أي أغراض أخرى مشروعة بما في ذلك استخدام الأصل لغرض تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات بشرط الالتزام بالأنظمة والقواعد والإجراءات المعتبرة. على أن يتحمل المستأجر أي مصاريف إضافية أو تكاليف تأمينية إضافية بهذا الخصوص، وعلى المؤجر إصدار التصاريح اللازمة لتمكين المستأجر من ذلك.
٢٠-٢ عدم وجود معلومات مضللة: أن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها المستأجر لغرض إجراء أي عمليات بحث أو تحرر أو تقييم من أجل الدخول في وثائق العقد هي معلومات صحيحة وغير مضللة.
٢٠-٣ وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المستأجر الواردة في كل وثيقة إيجار التزامات سارية وملزمة للمستأجر ويتعهد المستأجر بالالتزام بها.
٢٠-٤ الضمانات: يعد المستأجر باستمرار وسريان جميع الضمانات التي قدمها للمؤجر حتى يفي بجميع التزاماته وفقاً للعقد، كما يتعهد المستأجر حال قيامه بما ينقص من قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق المؤجر المترتبة عليها، بتقديم ضمانات بديلة يرضيها المؤجر على أن يراعى فيها الدفعات التي قام المستأجر بأدائها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.

^{١٢} لا يصح أن تتجاوز تكلفة التأمين (المضمّنة ضمن الأجرة) قيمة بوليصة التأمين للأصل المؤجر حتى نهاية السنة الإيجارية ذات العلاقة وذلك بشرط استمرار التغطية التأمينية حتى نهاية تلك السنة، وفي حال عدم قدرة المؤجر على إلغاء التغطية فيقوم بتجديدها (أو تجديد التعويضات التأمينية) لصالح المستأجر بعد نقل الملكية.

- ٥-٢٠ القدرة المالية: يقر المستأجر بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات (لم يتم الإفصاح عنها للمؤجر عند طلبه) قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن هذا العقد، كما يقر بأن قيمة الدفعات الإيجارية تتناسب مع دخله الشهري، ويتعهد بإخطار المؤجر بأي تغيير قد يطرأ مستقبلاً يؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقاً للعقد.
- ٦-٢٠ الإعسار: يقر المستأجر أنه لم يقرم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.
- ٧-٢٠ الإخطار بحالة إخلال محتملة: يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد بشكل جوهري أو فسخه، وكذلك بالخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.
- ٨-٢٠ اتباع الأنظمة السارية: يلتزم المستأجر بعدم استخدام الأصل المؤجر في مخالفة الأنظمة واللوائح سارية المفعول في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر يستخدم فيه الأصل المؤجر، كما يقر أنه في حال ارتكابه لأي مخالفة لهذه الأنظمة واللوائح فإنه يتحمل وحده جميع الأضرار والخسائر والعقوبات والغرامات الناتجة عن ذلك.
- ٩-٢٠ الموافقات: يلتزم المستأجر بالحصول على نفقته الخاصة على جميع إجراءات التسجيل والتراخيص والتصاريح والموافقات الضرورية لاستخدام الأصل المؤجر والمحافظة عليه.
- ١٠-٢٠ تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمستأجر الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

٢١. تعهدات وإقرارات المؤجر:

- يقدم المؤجر إلى المستأجر التعهدات والإقرارات الآتية:
- ١-٢١ منفعة الأصل المؤجر: يلتزم المؤجر بعدم التدخل في استخدام المستأجر المعتاد وانتفاعه بالأصل المؤجر خلال مدة هذا العقد، مالم يكن هذا التدخل منصوباً عليه في العقد، كما يلتزم المؤجر بإشعار المستأجر عند إبرام هذا العقد بكل ما قد يعيق أو يؤخر المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر.
- ٢-٢١ حالة الأصل المؤجر: يقر المؤجر بتحقيقه من سلامة ملكية الأصل المؤجر وخلوه من الالتزامات العينية والشخصية، كما يقر بإفصاحه للمستأجر عن كافة العيوب الجوهرية الظاهرة والخفية المعلومة لديه والمتعلقة بالأصل المؤجر.
- ٣-٢١ وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المؤجر الواردة في كل وثيقة إيجار التزامات سارية وملزمة للمؤجر ويتعهد المؤجر بالالتزام بها.
- ٤-٢١ الإعسار: يقر المؤجر أنه لم يقرم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.
- ٥-٢١ العدل والإنصاف والالتزام بالأنظمة: يؤكد المؤجر تعامله بعدل وأمانة وإنصاف مع المستأجر في جميع مراحل العلاقة بينهما، والوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحه التنفيذية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن المؤسسة (والتي تشمل على سبيل المثال نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية أو نظام مراقبة البنوك (بحسب الحال) ومبادئ حماية عملاء شركات التمويل أو مبادئ حماية عملاء البنوك (بحسب الحال). كما يؤكد على تطبيقه أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستأجر والأنظمة واللوائح السارية المتعلقة بالتحصيل والتنفيذ على المستأجر والزام أي من الجهات المتعاقدة معها بهذا التعهد وبينود هذا العقد.
- ٦-٢١ الإفصاح والشفافية: يؤكد المؤجر التزامه بمبادئ الإفصاح والشفافية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة كما يؤكد التزامه بوضوح المعلومات المقدمة للمستأجر واختصارها وسهولة فهمها ودقتها بحسب ما تقتضيه الأنظمة ذات العلاقة.
- ٧-٢١ حماية خصوصية المعلومات: يلتزم المؤجر بحماية معلومات المستأجر المالية والشخصية والحفاظ على خصوصياته وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة ومهنية بعد أخذ موافقة المستأجر، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه المؤجر للجهات الحكومية المختصة أو الجهات غير الحكومية المرخص لها وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
- ٨-٢١ تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمؤجر الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

٢٢. الكشف على الأصل المؤجر:

- ١-٢٢ يجوز للمؤجر (أو من يمثله) الكشف على الأصل المؤجر مرة واحدة خلال كل سنة من سنوات العقد وذلك خلال ساعات العمل المعتادة في أيام العمل بشرط إعلام المستأجر خطياً بهذا الكشف قبل موعده بخمسة عشر (١٥) يوماً على الأقل وفقاً للمادة (٣٥) (الإخطارات).
- ٢-٢٢ يجوز للمؤجر طلب تزويده بتقارير الصيانة التشغيلية وتقارير الفحص الدوري وتقارير الصيانة الدورية للأصل المؤجر للتأكد من حالة الأصل المؤجر وفقاً للمادة (٣٥) (الإخطارات)، ويلتزم المستأجر بتزويد المؤجر بها عند الطلب.

٢٣. التعديل على الأصل المؤجر:

- ١-٢٣ لا يجوز للمستأجر إجراء أية إضافات أو تحسينات أو تعديلات جوهرية على الأصل المؤجر، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر.
- ٢-٢٣ إذا قام المستأجر بإجراء أي إضافات أو تحسينات أو تعديلات جوهرية على الأصل المؤجر دون موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، فيجب عليه في حال عدم رغبته بتملك الأصل المؤجر عند انتهاء العقد أن يقوم على نفقته الخاصة وبناء على طلب المؤجر بإزالة تلك التعديلات أو الإضافات وأن يعيد الأصل المؤجر إلى حالته الأصلية أو يعوض المؤجر عن إزالتها وإعادة الأصل المؤجر إلى حالته الأصلية.
- ٣-٢٣ تعد أي إضافات أو تغييرات أو تحسينات في الأصل المؤجر تتم من قبل المستأجر دون إذن المؤجر والتي لا يمكن له إعادة اقتناؤها إلا بإحداث تلف جوهري في الأصل المؤجر جزءاً من الأصل المؤجر، ويتعين بناء على ذلك أن تصبح ملكاً للمؤجر في حال عدم تملك المستأجر للأصل المؤجر.
- ٤-٢٣ يلتزم المستأجر بتحمل أي تكاليف أو مصروفات أو رسوم أو غرامات تترتب على إجراء أي تعديل على الأصل المؤجر، ويتحمل المستأجر مسؤولية ما ينتج عن مخالفته لتلك الالتزامات، ويحق للمؤجر مطالبة المستأجر بإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة التي تضمن سلامة وقيمة ونظامية وضع الأصل المؤجر، وله الرجوع على المستأجر بالنفقات والمصروفات والرسوم والغرامات الفعلية التي تكبدها.

٢٤. التأمين:

١-٢٤ يلتزم المؤجر بالتأمين الشامل على الأصل المؤجر طوال مدة العقد.

٢-٢٤ يلتزم المؤجر بالتأمين على مخاطر وفاة المستأجر أو عجزه، ويجوز تحميله على المستأجر.

٣-٢٤ يستحق المؤجر التعويضات التأمينية المستحقة في حال الهلاك وفقاً للمادة (٢٦) (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر) أو في حال وفاة المستأجر أو عجزه وفقاً للمادة (٣٢) (وفاة المستأجر أو عجزه).

٤-٢٤ يجب أن يكون التأمين الشامل على الأصل المؤجر بموجب الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلًا للأفراد المعتمدة من المؤسسة حال إقرارها.

٥-٢٤ يلتزم المؤجر بنقل التأمين إلى المستأجر إذا تملك الأصل المؤجر.

٢٥. صيانة الأصل المؤجر:

١-٢٥ يلتزم المستأجر بالمحافظة على الأصل المؤجر وحمايته بشكل معقول مما لا يعرضه للتلف.

٢-٢٥ يكون المستأجر مسؤولاً طيلة مدة العقد عن إجراء خدمات الصيانة التشغيلية على نفقته الخاصة (ويشمل ذلك إجراء الفحص الدوري والصيانة الدورية للأصل المؤجر)، وللمؤجر الرجوع على المستأجر ومطالبته بالتعويض عن أي ضرر جوهري يلحق بالأصل المؤجر ناجم عن تقصير المستأجر في مباشرة أعمال الصيانة، إذا لم ينقض العقد بتملك المستأجر للأصل المؤجر.

٣-٢٥ مع مراعاة ما ورد في المادة (٢-٢٥) أعلاه، يكون المؤجر مسؤولاً طيلة مدة العقد عن تأمين أعمال الصيانة والإصلاح الأساسية للأصل المؤجر التي لم تنشأ عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر أو عن خلل أو عيب أفصح عنه المؤجر أو الوكيل أو المالك الأول للأصل المؤجر، ويلتزم المؤجر بتوفير سبل ميسرة للمستأجر للتقدم بطلبات الصيانة الأساسية، وتعامل أعمال الصيانة الأساسية معاملة الهلاك الجزئي وتنطبق عليها الأحكام والمدد الواردة في المادة (٢-٢٦) (الهلاك الجزئي) حال تأثيرها على منفعة الأصل المؤجر.

٢٦. الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر:

١-٢٦ الهلاك الكلي:

١-٢٦-١ يلتزم المستأجر بإعلام المؤجر فوراً وخلال مدة لا تتجاوز خمسة (٥) أيام عمل عند حدوث تلف بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل كلي (ويشار إلى تاريخ التلف بـ "تاريخ الهلاك الكلي")، وينفسخ العقد فور تقييم الجهات المختصة بكون الهلاك الذي لحق بالأصل المؤجر هلاكاً كلياً (ويشار إلى هذا التاريخ بـ "تاريخ التقييم")، ولا يكون المستأجر مطالباً بسداد دفعات الإيجار اللاحقة لتاريخ الهلاك الكلي.

٢-٢٦-١ يتحمل المؤجر الخسارة الناتجة عن الهلاك الكلي للأصل المؤجر حال كون الهلاك الكلي ناتجاً عن سبب لا يعود لتعد أو تفريط من قبل المستأجر، ويلتزم المستأجر بتقديم كافة الوثائق اللازمة والدعم لتمكين المؤجر من مطالبة شركة التأمين بالتعويض التأميني، على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (٧) أيام عمل من تاريخ التقييم.

٣-٢٦-١ يتحمل المستأجر الخسارة الناتجة عن هلاك الأصل المؤجر إذا كان الهلاك بتعد أو تفريط منه، ويكون تحمل المستأجر في هذه الحالة محصوراً على المبالغ التي لم تشملها التغطية التأمينية وبما لا يتجاوز قيمة الأصل المؤجر عند الهلاك، على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (٧) أيام عمل من تاريخ السداد.

٤-٢٦-١ تتم التسوية بين المؤجر والمستأجر في حالة الهلاك الكلي بموجب الضوابط المعتمدة من المؤسسة بهذا الشأن.

٥-٢٦-١ قيمة التحمل: يلتزم المستأجر بدفع قيمة التحمل التي تحملها شركة التأمين على المؤجر (إن وجدت) وذلك في حال عدم كفاية مبلغ التعويض التأميني لتعويض المؤجر عن قيمة الأصل المؤجر وقت التلف وفقاً للمادة (٣-١-٢٦) أعلاه، وذلك بشرط تسبب المستأجر في التلف بحسب تقرير الجهة المختصة.

٢-٢٦ الهلاك الجزئي:

يتم التعامل مع حالات التلف الجزئي كما يلي:

١-٢-٢٦ يكون المستأجر مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك التي تمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي والتي تنجم عن استخدامه (ويشمل ذلك الحوادث المروية)، أو كان تلفاً أفصح عنه المؤجر للمستأجر قبل بداية العقد، ويقوم المؤجر بشكل عاجل بمنح المستأجر كافة التفاوض اللازمة وكامل الدعم الإجرائي للمستأجر لتمكينه من مطالبة شركة التأمين بالتعويضات التأمينية وإصلاح التلف، كما يقوم بمنح المستأجر كامل مبالغ التعويضات التأمينية المتحصلة -في حال وجودها-^{١٥}، وتعد هذه المادة استثناء من أحكام المواد (٢-٢-٢٦) وحتى (٨-٢-٢٦).

٢-٢-٢٦ يكون المؤجر مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك التي تمنع الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي والتي لم تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر، ويقوم المستأجر بإعلام المؤجر فوراً وخلال مدة لا تتجاوز خمسة (٥) أيام عمل عند لحوق تلف بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل جزئي، ويقوم المستأجر بالتقدم إلى الوكيل بطلب الإصلاح وفقاً للضمان المصنعي -في حال وجوده- بعد منحه كافة التفاوض والأذونات اللازمة من قبل المؤجر، أو بالتقدم بطلب الإصلاح للمؤجر في حال عدم شمول الضمان المصنعي.

^{١٣} على المؤجر التأكد من سرمان التغطية التأمينية. علماً بأنه يتحمل المخاطر الناتجة عن ذلك في حال تقصيره بتجديدها.

^{١٤} يدرج المؤجر المدة المناسبة له مع مراعاة ما ورد في المادة (٦-٢-٢٦).

^{١٥} يقوم المؤجر بمنح المستأجر كامل مبلغ التعويض بغض النظر عن المبلغ الذي دفعه المستأجر لإصلاح الأصل.

- ٢٦-٣ في حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للوكيل، فيلتزم المستأجر بإشعار المؤجر برد الوكيل على طلبه للإصلاح وعلى المدد المتوقعة لانتهاء الإصلاح، وعلى إشعاره في حال تأخر الوكيل عن هذه المدد أو عن المدة المشار إليها في المادة (٢٦-٦).
- ٢٦-٤ يلتزم المؤجر بإيجاد قسم مختص لتلقي طلبات الإصلاح التي لا يشملها ضمان الوكيل والرد عليها أو متابعة حالة إصلاح الوكيل للأصل المؤجر، وفي حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للمؤجر فيلتزم المؤجر (أو شركة الصيانة المعنية من قبله) بالرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ تسلم طلب الإصلاح (ويشار إلى هذه المدة بـ "مدة الرد").
- ٢٦-٥ يقوم المؤجر (أو شركة الصيانة المعنية من قبله) خلال مدة لا تتجاوز خمسة (٥) أيام عمل من الرد على المستأجر أو من انتهاء مدة الرد -أيهما يأتي أولاً- (يشار إلى هذه المدة بـ "مدة تحديد الموعد") بتحديد موعد للبدء في إصلاح الأصل المؤجر (ويشار إلى هذا الموعد بـ "الموعد") على ألا يتجاوز ذلك الموعد مدة خمسة (٥) أيام تبدأ منذ انتهاء مدة تحديد الموعد، وعلى أن يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال مدة لا تتجاوز [...] يوماً^{١٦} من الموعد مالم يكن ذلك لسبب خارج عن قدرة المؤجر أو شركة الصيانة المعنية من قبله.
- ٢٦-٦ في حال تجاوزت مدة الإصلاح منذ انتهاء مدة الرد أو منذ تاريخ تقديم طلب الصيانة إلى الوكيل وحتى تاريخ الانتهاء من الإصلاح مدة خمسة وأربعون (٤٥) يوماً (ويشار إلى هذه المدة بـ "مدة الإصلاح") جاز للمستأجر طلب فسخ العقد واستعادة قيمة حق التملك مالم يقوم المؤجر (أو من ينوبه) أو الوكيل بإعادة الأصل المؤجر إلى حالته السليمة، أو باستبدال الأصل المؤجر بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر.
- ٢٦-٧ يجوز للمستأجر خلال مدة الإصلاح التوقف عن سداد الدفعات الإيجارية (أو خصمها من دفعات إيجارية مستقبلية في حال قيامه بدفعها) مالم يتم تعويضه بأصل بديل مؤقت يرتضيه خلال مدة لا تتجاوز خمسة (٥) أيام عمل من انتهاء مدة الرد.
- ٢٦-٨ في حال انتهاء مدة الإصلاح دون إعادة الأصل المؤجر إلى الحالة السليمة التي كان عليها قبل الهلاك أو استبدال الأصل بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر، وفي حال رغبة المستأجر بإكمال العقد، جاز للطرفين الاتفاق على استمرار العقد مع تعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل المؤجر أو مع الفرق بين قيمة الأصل المؤجر والأصل البديل.
- ٢٦-٩ قيمة التحمل: يلتزم المستأجر بدفع قيمة التحمل التي تحملها شركة التأمين على المؤجر (إن وجدت) في حال تلف الأصل تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل جزئي لسبب يرجع إلى المستأجر بحسب تقرير الجهة المختصة.

٢٦-٣ الحوادث:

- يتم التعامل مع حوادث الحريق والسرقة والحوادث المروية وفق ما تقرره الجهات المختصة من وقت لآخر، وذلك بالشروط التالية:
- ٢٦-١ يكون تقدير نسب الخطأ والتحمل في الحوادث للجهات الرسمية المختصة أو لجهات التقييم المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
- ٢٦-٢ لا يحق للمستأجر التنازل إذا أثبتت الجهات المختصة تحمل الغير لنسبة خطأ في الحادث.
- ٢٦-٣ على المستأجر أن يحصل -قدر المستطاع- على أسماء وعناوين الأشخاص المشتركين في الحادث وعلى أسماء وعناوين الشهود في موقع الحادث.
- ٢٦-٤ يلتزم المستأجر بعدم مغادرة موقع الحادث وترك الأصل المؤجر حتى حضور جهات الاختصاص، مالم تقم جهات الاختصاص بتحديد طرق معتمدة وواضحة لتوثيق الحادث ومسؤوليات الأطراف المترتبة عليه قبل حضور جهات الاختصاص لموقع الحادث (كالتصوير أو غيره).
- ٢٦-٥ يتعهد المستأجر بالالتزام بكافة الضوابط الأخرى التي تحددها شركة التأمين في الوثيقة التأمينية والمتعلقة بكيفية التعامل مع الحوادث في حال وقوعها، ويتحمل كافة الخسائر الناتجة عن عدم التزامها.
- ٢٦-٦ يتم التعامل مع الحادث وفقاً للمادة (٢٦-١) في حال وقوع تلف يمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل كلي، أو وفقاً للمادة (٢٦-٢) في حال وقوع تلف يمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي.

٢٧. التنازل عن العقد:

- ٢٧-١ يجوز للمستأجر التنازل عن هذا العقد أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى أي طرف بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية، وفي حال موافقة المؤجر على التنازل فلا بد أن يقوم -بقدر المستطاع- بتوثيق تلك الموافقة في سجل العقود خلال عشرة (١٠) أيام عمل على الأكثر من تاريخ الموافقة. ويلتزم المؤجر بالنظر في طلب التنازل دون تعسف، على أن يتم الرد على طلب التنازل خلال فترة لا تتجاوز عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التنازل. ويكون رفض المؤجر في حال رفض طلب التنازل مسبباً.
- ٢٧-٢ يجوز للمؤجر التنازل عن هذا العقد أو أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى الغير في السوق الثانوية بالبيع أو التصكيك أو غير ذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من المستأجر، على أن يكون ذلك بشرط (أ) ألا يترتب عليه ضرر على المستأجر. (ب) أن يتم قيده في سجل العقود. (ج) ألا يعفى المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد. (د) ألا ينشأ تغيير في جهة تسلم الدفعات الإيجارية أو يترتب عليه تغيير في الضمانات المقدمة. (هـ) إذا باع المؤجر الأصل للمؤجر للغير فإن ملكية الأصل تنتقل مع الحقوق والالتزامات الواردة في العقد.
- ٢٧-٣ يلتزم المستأجر بتقديم الدعم الإجرائي اللازم لإتمام العمليات المشار إليها في المادة (٢٧-٢) أعلاه في حال تحقق كافة الشروط المشار إليها مالم يتطلب ذلك ما يخرج عن نطاق الدعم المقبول عرفاً.

^{١٦} يدرج المؤجر المدة المناسبة له.

٢٨. الإخلال وفسخ العقد:

- ١-٢٨ يعد المستأجر مخلأ بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية، والتي يشار إلى كل حالة منها بـ "حالة إخلال":
- ١-٢٨ عند إخفاق المستأجر أو الكفيل في سداد الدفعات المستحقة وتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقاً للمادة (١٥) (أحكام التأخير في السداد).
- ٢-٢٨ عند إخلال المستأجر بالشروط والأحكام الواردة في وثائق العقد بشكل جوهري، وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد، أو خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ إخطار المؤجر للمستأجر بهذا الإخلال في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد.
- ٣-٢٨ عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري.
- ٤-٢٨ عند إعلان المستأجر إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصف أو حارس إداري أو قضائي أو أمين تفضيلة أو أي مسئولٍ مشابه على كل أو بعض أصول أو أعمال المستأجر.

٢-٢٨ عند حدوث حالة إخلال يجوز للمؤجر:

- ١-٢٨ مناقشة المستأجر وتعديل مدة العقد أو بعض بنوده أو مواعيد السداد أو مقدار الدفعات أو غير ذلك -عند الحاجة- لمنح المستأجر الفرصة لتصحيح وضعه في حال قناعة المؤجر بقدرته المستأجر على تصحيح وضعه وجديته في ذلك، وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد الشرعية ذات العلاقة.
- ٢-٢٨ أو الاتفاق على تقديم المستأجر لطلب التملك المبكر للأصل المؤجر وفقاً للمادة (١٧) (أحكام التملك المبكر).
- ٣-٢٨ عند حدوث حالة إخلال، وعند تعذر اتفاق المؤجر والمستأجر على ما ورد في المادة (٢-٢٨) أعلاه، فيجوز للمؤجر:
- ١-٣-٢٨ استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقاً للضوابط المرعية.
- ٢-٣-٢٨ أو فسخ العقد بموجب إخطار كتابي ومطالبة المستأجر بإعادة الأصل المؤجر، وفي حال عدم إعادة المستأجر للأصل المؤجر فيحق للمؤجر المطالبة باسترداد الأصل المؤجر وفقاً لضوابط تسلم الأصول المنقولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم (١٤٤٨) وتاريخ (١٤٤٠/٤/٤هـ) (كما يتم تحديثها أو تعديلها أو استبدالها من وقت لآخر) والضوابط الصادرة من المؤسسة بهذا الشأن. أو عن طريق الجهة القضائية المختصة مالم يتفق الطرفان كتابياً بعد وقوع التعثر وفسخ العقد على استرداد الأصل المؤجر وتصرف المؤجر فيه دون اللجوء للجهات المختصة. ولا يحق للمؤجر إجبار المستأجر على استرجاع الأصل المؤجر بطرق أخرى غير ذلك.

٤-٢٨ يحق للمؤجر حال فسخ العقد لحدوث حالة إخلال مطالبة المستأجر بما يلي^{١٧}:

- ١-٤-٢٨ الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الفسخ بالإضافة إلى الغرامات والمخالفات المستحقة على الأصل المؤجر خلال فترة انتفاع المستأجر به.
- ٢-٤-٢٨ تكلفة استرداد قيمة الأصل المؤجر استخدام الأصل المؤجر من وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر وفقاً للمعادلة الواردة في المادة (٣١) (تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر).
- ٣-٤-٢٨ قيمة إصلاح أي تلف جوهري في العين المؤجرة ناشئ عن تقصير المستأجر في الصيانة.^{١٨}
- ٤-٤-٢٨ قيمة استخدام الأصل المؤجر من وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر وفقاً للمعادلة الواردة في المادة (٣١) (تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر).
- ٥-٤-٢٨ مبلغ التملك المبكر من الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر وفقاً للمادة (٥-٢٨) والمحتسب من تاريخ استرداد الأصل المؤجر.
- ٦-٤-٢٨ في حال عدم كفاية الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر لسداد كامل مبلغ التملك المبكر المستحق للمؤجر وفقاً للمادة (٤-٥-٢٨) فيلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن الفرق بين الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر وبين مبلغ التملك المبكر المستحق للمؤجر.
- ٥-٢٨ دون الإخلال بضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي الصادرة من المؤسسة، يقوم المؤجر عند استرداد الأصل المؤجر ببيعه بالسعر العادل للأصل المؤجر بحسب تقييم معتمد من قبل جهات التقييم المختصة، وفي حال تعذر ذلك فبسعر لا يقل عن ١٠% من السعر العادل.
- ٦-٢٨ يستحق المستأجر قيمة حق التملك (كما تم تعريفه) بعد فسخ العقد لوقوع حالة إخلال.^{١٩}

٢٩. انسحاب المستأجر من العقد:

يعد هذا العقد عقداً ملزماً لأطرافه ولا يحق لأي طرف الانسحاب من العقد دون موافقة خطية من الطرف الآخر، أو دون ارتكاب الطرف الآخر ما يبرر له الانسحاب من العقد وفقاً لشروط العقد وأحكامه. وفي حال رغبة المستأجر بالانسحاب من العقد وموافقة المؤجر الخطية على ذلك فيحق للمؤجر مطالبة المستأجر بأداء كافة التزاماته حتى تاريخ الفسخ إضافة إلى حقه بطلب التعويض عن هذا الانسحاب وذلك بتطبيق حكم المواد (٤-٢٨) (٥-٢٨) (٦-٢٨).

٣٠. انقضاء العقد دون تملك المستأجر للأصل المؤجر:

يتعهد المستأجر حال فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد الإيجار التمويلي لمدة يتم الاتفاق عليها في حينه، بإعادة الأصل المؤجر بحالة سليمة للمؤجر وبسداد المبالغ المستحقة عليه بموجب محضر تسليم يوقع من الطرفين.

^{١٧} يحق للمؤجر عدم المطالبة ببعض ما ورد في هذه القائمة في حال عدم رغبته بذلك.

^{١٨} يلتزم المؤجر بإصلاح الأصل المؤجر وإجراء أعمال الصيانة التي قام بتحميل المستأجر قيمتها وذلك لضمان حصوله على أعلى قيمة ممكنة للأصل المؤجر عند بيعه، ولا يصح للمؤجر التقصير أو التساهل في الحصول على سعر عادل للأصل المؤجر عند بيعه.

^{١٩} يشمل حق التملك المبلغ غير المستهلك من الدفعة الأولى بالإضافة إلى المتبقي من مبلغ بيع الأصل المؤجر مما يزيد عن مبلغ التملك المبكر.

٣١. تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجّر وفي إنهاء إجراءات التملك:

في حالة تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجّر بعد فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجّر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد الإيجار التمويلي وكذلك في حالة تأخر المستأجر في إنهاء إجراءات تملك الأصل المؤجّر، فإن للمؤجّر أن يلزم المستأجر بتعويض عن كل يوم تأخير في إعادة الأصل المؤجّر وذلك بدفع قيمة الأجرة اليومية للأصل المؤجّر وفقاً لهذا العقد باستخدام المعادلة التالية: ((قيمة آخر دفعة إيجارية مستحقة / عدد أيام الشهر الذي تم فيه فسخ العقد) * عدد أيام التأخير) = قيمة الأجرة.

٣٢. وفاة المستأجر أو عجزه:

١-٣٢ وفاة المستأجر وعجزه كلياً:

١-٣٢-١ يعفى المستأجر في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقاً لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من المؤسسة.

١-٣٢-٢ يلتزم المؤجّر بتحديث السجل الائتماني للمستأجر ونقل ملكية الأصل المؤجّر وفقاً لأحكام المادة (١٨).

١-٣٢-٣ في حال كانت حالة الوفاة أو العجز الكلي مستثناة من الاعفاء وفقاً لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من المؤسسة ولم يرغب المستفيد

العاجز أو ورثته في حال وفاته بإكمال العقد أو لم يتوصل الأطراف لاتفاق لتطبيق أحكام المادة (٢٨-٢) فعندها يتم فسخ هذا العقد والتعامل مع هذه الحالة

وفقاً لما ورد في المواد (٣-٢٨) (٤-٢٨) (٥-٢٨) (٦-٢٨).

٢-٣٢ عجز المستأجر جزئياً:

١-٣٢-٢ لا يؤثر عجز المستأجر عجزاً جزئياً على التزاماته وحقوقه وفقاً للعقد مالم يؤد ذلك إلى امتناعه أو تأخره في سداد الدفعات، وعندها تعامل هذه الحالة وفقاً

للمادة (١٥) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (٢٤) (التأمين) والمادة (٢٨) (الإخلال وفسخ العقد).

٢-٣٢-٢ في حال وجود تغطية تأمينية وتكفلها بتعويض المؤجّر عما لا يقل عن قيمة التملك المبكر فعندها يقوم المؤجّر بتوقيع شهادة نقل الملكية ونقل ملكية الأصل

المؤجّر إلى المستأجر العاجز.

٣٣. تعديل العقد:

لا يجوز تعديل أي مادة من مواد هذا العقد.

٣٤. تسجيل العقد:

يلتزم المؤجّر بتسجيل هذا العقد وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود وفقاً للأنظمة المرعية خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ إبرام هذا العقد أو تعديله، كما يلتزم

بتقييد كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجّر والمستأجر التعاقدية في السجل.

٣٥. الإخطارات:

١-٣٥ تكون كافة الإشعارات المرسلة من المؤجّر إلى المستأجر كتابية، ويجوز إرسالها إلى العنوان الوطني الموضح في عناوين الاتصال أو عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو يتم توجيهها لعنوان بديل كما يخطر به الأطراف بعضهم بعضاً من وقت لآخر. ويجب على كل طرف إخطار الطرف الآخر فوراً بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به.

٢-٣٥ مع مراعاة ما ورد في المادة (٣-٣٥) أدناه، يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المؤجّر وعلم من وجهت إليه (المستأجر أو الكفيل) بمضمونها بشرط استيفائها طريقتين من

طرق التواصل المبيّنة أدناه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرهما:

١-٢-٣٥ أن ترسل عبر الرسائل النصية إلى الجوال الموضح في عناوين الاتصال.

٢-٢-٣٥ أن ترسل إلى البريد الإلكتروني الموضح في عناوين الاتصال.

٣-٢-٣٥ أن ترسل على هيئة خطابات إلى العنوان الوطني الموضح في عناوين الاتصال.

٤-٢-٣٥ أن ترسل بواسطة التبليغات القضائية.

٣-٣٥ فيما يتعلق بإشعار التأخر وإشعار التعثر، فلا يفترض وصولها كما لا يفترض علم من وجهت إليه بمضمونها إلا باستيفاء طريقتين على الأقل من طرق التواصل المبيّنة في

المادة (٢-٣٥) أعلاه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل -إن وجد-

٤-٣٥ يفترض وصول الإخطارات الموجهة من المستأجر أو الكفيل إلى المؤجّر وعلم المؤجّر فوراً بمضمونها بشرط أن تكون بأحد الطرق التالية:

١-٤-٣٥ عن طريق هاتف المؤجّر الموضح في عناوين التواصل.

٢-٤-٣٥ عن طريق البريد الإلكتروني للمؤجّر الموضح في عناوين التواصل.

٣-٤-٣٥ عن طريق التوجه إلى فرع المؤجّر الموضح في عناوين التواصل.

٤-٤-٣٥ عن طريق التبليغات القضائية.

٥-٣٥ استثناء من أحكام المادة (٤-٣٥) أعلاه، إذا أرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (١٧:٠٠) من يوم عمل، فيفترض وصوله إلى المؤجّر وعلم المؤجّر بمضمونه

في يوم العمل الذي يليه.

٦-٣٥ لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغيير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.

^{٢٠} يقوم الورثة أو من يمثلهم -عند وفاة المستأجر- مقام المستأجر في أي التزام منصوص عليه في المادة (١٨) أحكام وإجراءات نقل ملكية الأصل المؤجّر

٣٦. متفرقات:

١-٣٦ يمنح المستأجر موافقته للمؤجر بالحصول على وجمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستأجر، وطلب تأسيس سجل ائتماني عن المستأجر (إذا لم يوجد له سجل ائتماني) وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية، كما يحق للمؤجر تزويد وتبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية. ويلتزم المؤجر بالحفاظ على سرية معلومات المستأجر وملائته المالية كما يلتزم بأخذ إذن المستأجر الخطي حال رغبته بالإفصاح عن معلوماته الائتمانية إلى أي جهة مالم يتم السماح له بهذا الإفصاح وفق هذا العقد أو يتم إلزامه بهذا الإفصاح بأمر القانون أو أمر المحكمة المختصة.

٢-٣٦ لا يؤدي بطلان أي بند من بنود وثائق العقد أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان أو عدم نظامية بقية البنود والمواد في وثائق العقد أو عدم قابليتها للتنفيذ. ٣-٣٦ مراعاة ما ورد في المادة (٥-١٥) والمادة (٥-١٩)، في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى أو اعتراض لدى المستأجر فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالمؤجر الموضحة في هذا العقد أو عن طريق البوابة الالكترونية للمؤجر أو عن طريق زيارة أقرب فرع للمؤجر بالمنطقة، ويقوم المؤجر بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وفقاً لما تصدره المؤسسة من تعليمات بهذا الشأن.

٤-٣٦ لا يعني تأخر المؤجر في ممارسة أي حق أو المطالبة بأي تعويض وفقاً لوثائق العقد على أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك المطالبة مالم ينص هذا العقد أو الأنظمة ذات العلاقة على خلاف ذلك.

٥-٣٦ إن فسخ عقد التأجير لا يلغي أو يؤثر على أية حقوق أو مطالبات مستحقة للمؤجر على المستأجر، ولن يؤثر ذلك أيضاً على أية التزامات يجب الوفاء بها من قبل الأطراف بموجب هذا العقد بعد إنهائه.

٦-٣٦ لا تعتبر أية تغييرات يتم إجراؤها على وثائق العقد سارية المفعول ما لم تكن خطية وموقعة من قبل أو نيابة عن كل طرف.

٧-٣٦ لا يحق لأي شخص ليس طرفاً في هذا العقد المطالبة بالإلزام بأي مادة من مواده.

٨-٣٦ اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لوثائق العقد.

٩-٣٦ حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من أطرافه وتسلم كل من الطرفين نسخة للعمل بموجب شروطها وتعهداتها وبموجب مرفقاتها.

٣٧. النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي:

١-٣٧ يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.

٢-٣٧ تتم تسوية أية نزاع ينشأ بين الأطراف بشكل ودي. وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى لجنة الفصل في المنازعات التمويلية في المملكة العربية السعودية (أو الجهة القضائية المختصة التي تخلفها) للفصل فيها.

وإشهاداً على ما تقدم، وقع كل من المؤجر والمستأجر هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

المؤجر

التوقيع: _____

الاسم:

الصفة:

المستأجر

التوقيع: _____

الاسم:

الصفة:

الكفيل

التوقيع: _____

الاسم:

الصفة:

الملحق رقم (١)

جدول دفعات الإيجار

رقم العقد	عدد دفعات الإيجار	
مدة العقد	الدفعة المقدمة	
تاريخ ابتداء العقد	مبلغ التمويل	
تاريخ انتهاء العقد	نسبة كلفة الأجل	
الرسوم الإدارية	مبلغ الدفعة الأخيرة	
رسوم التأمين	إجمالي المبلغ المستحق	
(APR)معدل النسبة السنوي	قيمة الدفعة الإيجارية	

[illegible]

[تكون الدفعة الأخيرة في شهر منفصل عن القسط الأخير مالم يوافق المستاجر صراحة على غير ذلك.]

إقرار المستأجر	
أقر بالملاعي وقبولي بما جاء في ملحق دفعات الإيجار، وألتزم بسداد الدفعات الإيجارية وفقا لما جاء فيه، وفي حال وجود اختلاف بين ملخص العقد وجدول الدفعات الإيجارية فالعبرة بجدول الدفعات الإيجارية.	
الاسم	التوقيع

الملحق رقم (٢)
شهادة القبول بالأصل المؤجر

التاريخ: / / هـ (الموافق / / م)

إلى: [المؤجر]

بالإشارة إلى عقد الإيجار التمويلي المبرم بيننا بتاريخ [●] ("العقد")، يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

بهذا نقر لكم ونؤكد:

- (أ) أننا قمنا بمعاينة الأصل المؤجر المبين أدناه معاينة ظاهرية تامة نافية للجهالة شرعاً ونظماً، كما قمنا بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته وقبلنا به، كما نقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل المؤجر وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح تماماً للغرض المستأجر من أجله.
- (ب) أن الأصل المؤجر مطابق للمواصفات.
- (ت) أن هذه الشهادة تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستأجر بالأصل المؤجر بحالته الراهنة.
- (ث) أنه تم تسلم الأصل المؤجر في تاريخ توقيع هذه الشهادة.

تم التوقيع لصالح وبالنيابة عن

[المستأجر]

التوقيع:

الاسم:

الصفة:

التاريخ:

الأصل المؤجر

المورد / الوكيل	الشركة المصنعة	رقم الهيكل	مدة الضمان	مواصفات أخرى
نوع المركبة				
لون المركبة				
الموديل				

الملحق رقم (٣)
شهادة نقل الملكية

التاريخ: / / هـ (الموافق / / م)

بالإشارة إلى عقد الإيجار التمويلي المبرم بيننا بتاريخ [●] ("العقد")، يقر ("المؤجر") بنقل ملكية الأصل المبين أدناه ("الأصل المؤجر") وحقوقه والالتزامات المتعلقة به إلى السيد/السيدة وهو/وهي [مواطن/مواطنة سعودي/سعودية حامل الهوية رقم:] [مقيم/ مقيمة الجنسية حامل بطاقة مقيم رقم:] (الصادرة من [أدخل اسم المدينة]، بتاريخ [أدخل التاريخ])، وعنوانه المسجل في [أدخل العنوان] ("المستأجر")، [على سبيل الهبة التي لا رجعة فيها]^{٢١} [وذلك مقابل مبلغ قدره (.....)، والذي يمثل: () الدفعة الأخيرة. () أخرى.....]

وفي المرفق بهذه الشهادة الوثائق المثبتة لذلك.^{٢٢} وفيما يلي وصف للأصل المؤجر:

الأصل المؤجر			
المورد/الوكيل	الشركة المصنعة		
نوع المركبة	رقم الهيكل		
لون المركبة	مدة الضمان		
الموديل	مواصفات أخرى		

١. يقر المستأجر أن الأصل المؤجر كان في حيازته، وتحت استخدامه منذ [أدخل تاريخ إتاحة الأصل المؤجر] وأنه على دراية بالأصل المؤجر، وأنه بناءً على ذلك يوافق على انتقال الأصل المؤجر من المؤجر إليه بالمبلغ المذكور دون أي إقرارات أو ضمانات من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الغرض من الأصل المؤجر؛ ولن يكون للمستأجر بعد توقيع هذه الوثيقة أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بالأصل المؤجر.
٢. ليس للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.
٣. يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو مطالبات تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل رسميًا.
٤. يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسميًا للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون نقل ملكية الأصل المؤجر رسميًا خلال المدة المشار إليها.
٥. يظل المؤجر ملتزمًا بأن يضمن للمستأجر سلامة الأصل المؤجر من أي حق للغير إذا كان سبب الاستحقاق سابقًا لتسجيل ملكية الأصل المؤجر باسم المستأجر رسميًا.

تسري هذه الشهادة اعتباراً من التاريخ المذكور في مستهلها، وتعد إثباتاً قطعياً فيما بين أطرافها على اكتمال نقل ملكية الأصل المؤجر بالكامل من المؤجر إلى المستأجر. تم توقيع هذه الشهادة من قبل المؤجر والمستأجر في التاريخ المذكور في مستهلها.

المؤجر

التوقيع: _____

التاريخ:

الاسم:

الصفة:

الختم:

المستأجر

التوقيع: _____

التاريخ:

الاسم:

^{٢١} في حال كون الانتقال على سبيل الهبة.

^{٢٢} في حال كون الانتقال على سبيل البيع.

الملحق رقم (٤)
جدول الرسوم